MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Estatuto da Criança e do Adolescente — Aspectos Penais e Processuais (Lei nº 8.069/1990)

Prática de ato infracional, garantias, procedimentos policiais, crimes em espécie, corrupção de menores e pornografia infantil

Como estudar os Aspectos Penais do ECA para a Polícia Civil

Para as carreiras policiais da Polícia Civil (Agente e Escrivão), a banca Cebraspe não costuma cobrar a parte civil de família (adoção, tutela e guarda). O foco absoluto da banca recai sobre **dois eixos principais**:

1. **Ato infracional e procedimentos policiais** (arts. 103 a 109 e 171 a 178): regras de apreensão em flagrante, garantias processuais do adolescente, lavratura de auto de apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciado (BOC), e condições de liberação aos responsáveis.
2. **Crimes em espécie praticados contra crianças e adolescentes** (arts. 228 a 244-B): crimes sexuais, venda de bebidas/drogas a menores, pornografia infantil e o importantíssimo crime de **corrupção de menores (art. 244-B)**, incluindo a **Súmula 500 do STJ**.

---

1. Da Prática de Ato Infracional e Inimputabilidade (arts. 103 a 109)

Conceito e Inimputabilidade Absoluta

- **Ato infracional (art. 103):** considera-se ato infracional a conduta descrita como **crime** ou **contravenção penal**.
- **Inimputabilidade (art. 104):** são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas e normas estabelecidas no ECA.
- Para efeito de apuração, considera-se a **idade do adolescente à data do fato** (*tempus regit actum* / teoria da atividade, art. 104, parágrafo único e Súmula 605 do STJ).

Menor	Faixa Etária	Consequência do Ato Infracional
Criança	Menor de 12 anos incompletos	**Somente medidas de proteção** (art. 101). Nunca se aplica medida socioeducativa nem internação!
Adolescente	De 12 a 18 anos incompletos	**Medidas socioeducativas** (art. 112) e/ou medidas de proteção.

> **Atenção:** Se uma criança de 11 anos praticar um fato análogo a homicídio, a autoridade policial **não** lavra auto de apreensão. A autoridade policial encaminha a criança imediatamente ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e Juventude.

Garantias Processuais e Privação de Liberdade (arts. 106 a 109)

- **Nenhum adolescente será privado de sua liberdade** senão em **flagrante de ato infracional** ou por **ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente** (art. 106).
- O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis por sua apreensão e a ser informado sobre seus direitos (art. 106, parágrafo único).

- A apreensão e o local onde o adolescente se encontra recolhido devem ser comunicados **imediatamente à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada** (art. 107).
- A internação antes da sentença (internação provisória) pode ser determinada pelo prazo máximo e improrrogável de **45 dias** (art. 108).

---

2. Procedimento Policial na Apuração de Ato Infracional (arts. 171 a 178)

Este é o capítulo com maior incidência em provas de Escrivão e Agente de Polícia Civil:

Hipótese 1: Ato Infracional com Violência ou Grave Ameaça à Pessoa (art. 172)

- Havendo flagrante de ato infracional cometido com **violência ou grave ameaça à pessoa**, a autoridade policial deverá: 1. Lavrar o **Auto de Apreensão em Flagrante**, ouvindo as testemunhas, a vítima e o adolescente; 2. Apreender os instrumentos e objetos que guardem relação com o fato; 3. Requisitar os exames periciais necessários para a comprovação da materialidade.

Hipótese 2: Ato Infracional sem Violência ou Grave Ameaça (art. 173)

- Em caso de flagrante de ato infracional praticado **sem violência ou grave ameaça à pessoa** (ex.: furto, posse de drogas):
- A lavratura de auto de apreensão poderá ser substituída por **Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC)**, com liberação imediata do adolescente aos seus pais ou responsável mediante termo de compromisso de apresentação ao Ministério Público.

Liberação do Adolescente ou Encaminhamento (arts. 174 e 175)

- Comparecendo os pais ou responsável: o adolescente será liberado **sob termo de compromisso e responsabilidade** de apresentá-lo ao representante do Ministério Público no mesmo dia ou no primeiro dia útil subsequente (art. 174).
- **Exceção (art. 174, in fine):** se a gravidade do ato infracional e a sua repercussão social demonstrarem que a liberação coloca em risco a ordem pública ou a segurança do próprio adolescente, a autoridade policial o manterá sob custódia e o apresentará desde logo ao Ministério Público.
- Sendo impossível a apresentação imediata ao MP, o adolescente deve ser encaminhado a entidade de atendimento (art. 175). Em caso de inexistência de entidade especializada, o adolescente poderá ficar recolhido em seção isolada dos adultos na delegacia, pelo prazo estritamente necessário (art. 185, § 2º).

---

3. Crimes em Espécie no ECA (arts. 228 a 244-B)

Regras Gerais da Parte Criminal do ECA

- **Ação Penal (art. 227):** os crimes definidos no ECA são de **ação penal pública incondicionada**.
- Aplica-se subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal.

Crimes de Maior Cobrança pelo Cebraspe

A. Corrupção de Menores (art. 244-B)

- **Tipo penal:** Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração

penal ou induzindo-o a praticá-la.

- **Pena:** Reclusão, de 1 a 4 anos.
- **Natureza jurídica:** Trata-se de **crime formal** (de consumação antecipada).
- **Súmula 500 do STJ (Cai em todas as provas!):**

> *"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."*

- Significa que: mesmo que o adolescente já seja reincidente ou possua histórico de dezenas de atos infracionais anteriores, o maior de idade responde pelo crime do art. 244-B se praticar novo crime com ele.

B. Crimes Relacionados à Pornografia Infantil (arts. 240, 241, 241-A a 241-E)

- **Produzir / dirigir cena pornográfica com criança/adolescente (art. 240):** pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. (Crime Hediondo conforme Lei 8.072/1990).
- **Vender, divulgar ou publicar material pornográfico de menor (art. 241-A):** reclusão de 3 a 6 anos e multa.
- **Adquirir, possuir ou armazenar material pornográfico de menor (art. 241-B):** pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.
- Pune a posse e armazenamento no computador, celular ou mídia física.
- **Simulação / pornografia infantil gerada por Inteligência Artificial (art. 240, § 1º):** incluída recentemente, abrange imagens montadas, geradas digitalmente ou adulteradas (deepfake).

C. Fornecimento de Bebida Alcoólica ou Produtos com Dependência (art. 243)

- Vender, fornecer, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, a criança ou adolescente, bebida alcoólica ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica.
- **Pena:** Detenção de 2 a 4 anos e multa.
- Se o produto fornecido for substância entorpecente proibida (ex.: cocaína, maconha), prevalece o crime de **Tráfico de Drogas majorado** (art. 33 c/c art. 40, VI da Lei nº 11.343/2006), que é norma especial mais grave.

D. Descumprimento de Dever Funcional por Autoridade (art. 232 a 235)

- Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento (art. 232): detenção de 6 meses a 2 anos.
- Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família (art. 234): detenção de 6 meses a 2 anos.
- Descumprir injustificadamente prazo de apreensão (art. 235): detenção de 6 meses a 2 anos.

---

4. Quadro Comparativo Resumo para Revisão Rápida

Dispositivo	Conduta / Tema	Detalhe Crítico para Prova Cebraspe
Art. 103 / 104	Ato infracional e idade	Considera-se a idade à data do fato (Súmula 605/STJ). Criança só recebe proteção; adolescente pode receber socioeducativa.
Art. 172 / 173	Flagrante policial	Com violência: Auto de Apreensão em Flagrante. Sem violência: Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC).
Art. 174	Liberação do apreendido	Regra: entrega aos pais sob termo de comparecimento ao MP. Exceção: risco à ordem pública ou ao menor.

Art. 227	Ação penal nos crimes do ECA	Sempre pública incondicionada.
Art. 244-B	Corrupção de menores	Crime formal: independe de o menor já ser corrompido anteriormente (Súmula 500 do STJ).
Art. 241-B	Armazenamento de pornografia	Pune a posse e armazenamento digital, mesmo sem intenção de compartilhar.